PROPERTY RECOVERY THROUGH TAMIL NADU COURTS
FIR
Seizure Mahaar
Crime Occurs
FIR Registered
Police Seize Property
Seizure Mahazar
Petition Filed
(Sec 451 CrPC / BNSS 503)
ORDER
OWN BOND
Court Hearing
Court Hearing
Judge Orders Release
Certified Copy
Property Returned
Get Your Property Back Legally!

தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றத்தின் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்தை மீட்கும் வழிகாட்டி

(Property Recovery Guide – Petitioner in Person)

1. இந்த வழிகாட்டியின் நோக்கம்

திருட்டு, மோசடி அல்லது பிற குற்றங்களில் பலருடைய தங்கம், மொபைல், வாகனம் போன்ற சொத்துகள் காவல்துறையால் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன.
சொத்து மீட்கப்பட்டிருந்தாலும், அதை மீண்டும் பெறுவதற்கு நீதிமன்ற உத்தரவு தேவைப்படுகிறது.

பலர் நடைமுறையை அறியாததால் ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.

இந்த வழிகாட்டி **தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றத்தின் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்தை எவ்வாறு மீட்கலாம்** என்பதைக் விளக்குகிறது.

---

2. “Case Property” என்றால் என்ன?

குற்ற விசாரணையின் போது காவல்துறை கைப்பற்றும் பொருட்கள் **Case Property** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

உதாரணங்கள்:

- தங்கச் சங்கிலி
- மோதிரம்
- மொபைல் போன்
- வாகனம்
- பணம்
- ஆவணங்கள்

இவை மீட்கப்பட்டாலும் காவல்துறை நேரடியாக கொடுக்க முடியாது.
மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அவசியம்.

---

3. எந்த சட்டத்தின் கீழ் சொத்தை திரும்ப பெறலாம்?

பின்வரும் சட்ட பிரிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

- **CrPC பிரிவு 451 / BNSS பிரிவு 503** – விசாரணை நடைபெறும் போது சொத்து பாதுகாப்பு மற்றும் தற்காலிக ஒப்படைப்பு
- **CrPC பிரிவு 452** – வழக்கு முடிந்த பின் சொத்து ஒப்படைப்பு

---

4. எந்த நேரத்தில் சொத்தை திரும்ப பெற மனு செய்யலாம்?

பின்வரும் நிலைகளில் மனு செய்யலாம்:

1. காவல்துறை சொத்தை மீட்டிருந்தால்
2. விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருந்தால்
3. Final Report / Charge Sheet தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தால்
4. வழக்கு முடிந்திருந்தால்

நீதிமன்றம் கீழ்கண்டவற்றை பார்த்து முடிவு செய்யும்:

- சொத்து யாருடையது
- வழக்கிற்கு அவசியமா
- வேறு உரிமை கோருபவர் உள்ளாரா

---

5. தேவையான ஆவணங்கள்

பொதுவாக பின்வரும் ஆவணங்கள் தேவைப்படும்:

- FIR நகல்
- Seizure Mahazar / பறிமுதல் அறிக்கை
- உரிமையாளரின் அடையாள ஆவணம்
- சொத்து திரும்ப பெற மனு
- உரிமையாளரின் அனுமதி (வேறு ஒருவர் மனு செய்தால்)
- அஃபிடவிட் (Affidavit)
- உரிமை ஆதாரம் (இருந்தால்)

குறிப்பு:
தங்கத்திற்கு வாங்கிய பில் இல்லாவிட்டாலும் நீதிமன்றம் வழக்கின் சூழ்நிலையை வைத்து முடிவு செய்யலாம்.

---

6. நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்வது

பின்வரும் விவரங்களுடன் மனு தயாரிக்க வேண்டும்:

- நீதிமன்றத்தின் பெயர்
- Crime Number
- காவல் நிலையம்
- பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்து விவரம்
- உரிமையாளர் பெயர்
- சொத்தை திரும்ப வழங்க கோரிக்கை

---

7. eCourts மூலம் ஆன்லைன் மனு தாக்கல்

தமிழ்நாட்டில் **eCourts e-Filing portal** மூலம் மனு தாக்கல் செய்யலாம்.

படிகள்:

1. eCourts portal-ல் பதிவு செய்யவும்
2. Criminal Miscellaneous Petition தேர்வு செய்யவும்
3. வழக்கு விவரங்களை நிரப்பவும்
4. மனு மற்றும் ஆவணங்களை upload செய்யவும்
5. Submit செய்யவும்

பின்னர் **CRLMP number** வழங்கப்படும்.

---

8. நீதிமன்ற விசாரணை

விசாரணையின் போது நீதிபதி பின்வரும் கேள்விகளை கேட்கலாம்:

- சொத்து யாருடையது?
- அது வழக்கில் சான்றாக தேவையா?
- வேறு யாராவது உரிமை கோருகிறார்களா?

நீதிமன்றம் பின்வருமாறு உத்தரவிடலாம்:

- மனு அனுமதி
- அஃபிடவிட் தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
- உரிமை உறுதி
- Bond வழங்க வேண்டும்

---

9. உரிமையாளர் நீதிமன்றத்திற்கு வர முடியாதால்

உரிமையாளர் வயது காரணமாக அல்லது உடல்நிலை காரணமாக வர முடியாவிட்டால்:

Authorized Representative மூலம் மனு செய்யலாம்.

தேவையானவை:

- Authorization affidavit
- உரிமையாளரின் அடையாள ஆவணம்
- பிரதிநிதியின் அடையாள ஆவணம்

---

10. “Own Bond” என்றால் என்ன?

சில நேரங்களில் நீதிமன்றம் இவ்வாறு உத்தரவிடும்:

“Own Bond for Rs. _____ execute செய்யவும்”

இதன் அர்த்தம்:

- அந்த தொகையை செலுத்த வேண்டியதில்லை
- அது ஒரு **உத்தரவாத ஆவணம்** மட்டும்

அதில்:

- நீதிமன்றம் கேட்டால் சொத்தை மீண்டும் காட்ட வேண்டும்
- அனுமதி இல்லாமல் விற்க கூடாது

என்று உறுதி அளிக்க வேண்டும்.

---

11. நீதிமன்ற உத்தரவு நகல் பெறுவது

உத்தரவு வந்த பிறகு:

1. **Copy Application Section** செல்லவும்
2. Copy Application Form நிரப்பவும்
3. சிறிய கட்டணம் செலுத்தவும்
4. CA Number பெறவும்

பொதுவாக **1–3 நாட்களில் Certified Copy** கிடைக்கும்.

---

12. Bond சமர்ப்பிப்பு

நீதிமன்றம் bond கேட்டிருந்தால்:

1. Bond ஆவணம் தயாரிக்கவும்
2. Bench Clerk-க்கு கொடுக்கவும்
3. வழக்கு பதிவில் சேர்க்கப்படும்

---

13. காவல் நிலையத்தில் சொத்து பெறுவது

Certified Copy பெற்ற பிறகு:

1. காவல் நிலையம் செல்லவும்
2. Investigating Officer-ஐ சந்திக்கவும்
3. நீதிமன்ற உத்தரவை காட்டவும்
4. Property receipt கையெழுத்திடவும்

பின்னர் சொத்து வழங்கப்படும்.

---

14. பொதுவாக மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள்

பலர் சந்திக்கும் சிக்கல்கள்:

- நடைமுறை தெரியாமல் தாமதம்
- ஆவணங்கள் இல்லாமை
- நீதிமன்ற தேதிகள் தெரியாமை

- Bond பற்றி தவறான புரிதல்

சரியான தகவல் இருந்தால் இவை எளிதாக தீர்க்கலாம்.

---

15. Petitioner-in-Person க்கு உதவும் குறிப்புகள்

வழக்கறிஞர் இல்லாமல் நீங்களே ஆஜராகினால்:

- நீதிபதியிடம் மரியாதையாக பேசவும்
- அனைத்து ஆவணங்களையும் ஒழுங்காக வைத்திருக்கவும்
- கூடுதல் நகல்கள் எடுத்துச் செல்லவும்
- Bench Clerk வழிகாட்டலை கேட்கவும்

நீதிமன்றங்கள் பொதுவாக **Party-in-Person** நபர்களுக்கு உதவ முயற்சிக்கும்.

முடிவு

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்தை மீண்டும் பெறுவது சட்டப்படி சாத்தியமானது.
நடைமுறையை சரியாக புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டால், பொதுமக்களும் நீதிமன்றத்தின் மூலம் தங்களது சொத்தை மீட்டுக் கொள்ள முடியும்.

சட்ட விழிப்புணர்வு அதிகரிப்பதே நீதியையும் பொதுமக்களின் உரிமைகளையும் பாதுகாக்க உதவும்.

Property Recovery from Court in Tamil Nadu

A Practical Guide for Victims & Petitioner-in-Person

Purpose of This Guide

Many victims lose their valuables (gold, vehicles, phones, documents) during crimes. Even after police recover the property, people often struggle to get it back due to lack of knowledge about court procedures.

This guide explains **how to recover seized property legally through court** in Tamil Nadu.

---

1. What is "Property Recovery" in Criminal Cases

When police seize property during investigation, it becomes **case property** and is kept in police custody or court custody.

Examples:

- Stolen gold chain
- Mobile phone
- Vehicle
- Documents
- Cash

Even if the property belongs to the victim, **police cannot simply return it**. The **Magistrate Court must pass an order**.

The law allowing this is:

- **Section 451 CrPC** (now Section 503 BNSS) – custody of property during investigation
- **Section 452 CrPC** – disposal of property after case conclusion

---

2. When You Can Apply for Property Return

You can request property release in these situations:

1. Property recovered by police
2. Property seized during investigation
3. Case still under investigation
4. After final report (FAD / Charge Sheet)
5. Case closed by court

The court may release property if:

- Ownership is clear
- Property is not needed as evidence
- Proper bond is executed

---

3. Documents Usually Required

Prepare copies of the following:

- FIR copy
- Seizure Mahazar / Property seizure memo
- ID proof of owner
- Petition for return of property
- Authorization letter (if someone represents the owner)
- Affidavit (if required by court)
- Any proof showing ownership (if available)

Even if you **do not have purchase bill**, court can still consider:

- police recovery record
- victim statement
- circumstances of seizure

---

4. Filing a Petition in Court

You must file a petition under:

Section 451 CrPC / Section 503 BNSS

The petition should include:

- Court name
- Crime number
- Police station name
- Description of property
- Ownership details
- Request for release of property

Example prayer:

"It is therefore prayed that this Hon’ble Court may be pleased to order return of the seized gold chain to the petitioner."

---

5. Filing Through eCourts Portal (Optional)

Tamil Nadu allows **online filing through eCourts e-Filing portal**.

Steps:

1. Register on eCourts portal
2. Choose **Criminal Miscellaneous Petition**
3. Fill case details
4. Upload petition and documents
5. Submit e-file

After verification, the court assigns **CRLMP number**.

---

6. Court Hearing Process

During hearing the Magistrate may ask:

- Who is the owner?
- Is property required for trial?
- Is there any dispute?

If satisfied, the judge may:

- Allow petition
- Ask for affidavit
- Ask for authorization
- Require execution of bond

---

7. Authorization When Owner Cannot Attend Court

If the property owner is elderly or unable to attend court:

An **authorized representative** can appear.

Required documents:

- Authorization affidavit
- Owner’s ID proof
- Representative ID proof

Example situation:
If a **90-year-old mother cannot attend court**, her son can represent her with affidavit.

---

8. What is an “Own Bond”

Sometimes the court orders:

"Petition allowed. Get own bond for Rs. _____."

This means:

You **do not pay the money**.

You only sign a legal undertaking stating:

- you will produce the property if court requires
- you will not sell or pledge the property without permission

---

9. Applying for Certified Copy of Court Order

After order is passed:

1. Go to **Copy Application Section**
2. Fill copy request form
3. Pay small copying fee
4. Get **Copy Application Number**

Certified copy is usually ready in **1–3 days**.

Police require this certified copy to release property.

---

10. Executing the Bond

If court ordered bond:

1. Prepare **Own Bond document**
2. Submit to **Bench Clerk**
3. Clerk records bond in case file
4. Bond becomes part of court record

---

11. Collecting Property from Police

After receiving certified order:

1. Visit police station
2. Meet **Investigating Officer**
3. Show certified court order
4. Sign property receipt
5. Police hand over property

Always verify:

- property condition
- weight (if gold)
- description matches seizure record

---

12. Common Difficulties People Face

People often struggle due to:

- lack of legal awareness
- missing documents
- delay in court listing
- misunderstanding bond requirement

Most problems can be solved by:

- proper documentation

- patient follow-up
- polite communication with court staff

---

13. Practical Tips for Petitioner-in-Person

If you appear without a lawyer:

- Speak respectfully to judge
- Keep documents organized
- Carry extra copies
- Follow court procedure
- Ask bench clerk for guidance

Courts usually support **party-in-person litigants**.

---

14. Ethical Reminder

This guide is for **procedural awareness only**.

It does not replace professional legal advice.

For complicated disputes or ownership issues, consult a qualified advocate.

Conclusion

Recovering seized property is a legal right of victims.
With proper understanding of court procedure, it is possible to recover property efficiently even without a lawyer.

Legal awareness empowers citizens and helps the justice system function more effectively.